

일련 번호 : 총복지부 - ⑥				
대상 부서 : 안전시설검사부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 11.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 전문기술지원 검토의견서 내실화 필요

☐ 내 용

1. 업무 개요

공단은 도로에서 일어나는 교통상의 위험과 장애를 예방하고자 경찰서와 도로관리청 등의 요청에 따라 전문기술지원 의견을 회신하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「도로법 시행령」 제54조(도로의 점용 허가 신청 등) 제5항 및 별표2(도로 점용허가의 기준)에 따르면, 도로가 교차·접속 또는 굴곡되는 부분에는 점용물을 설치해서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□시 ◇◇구청은 [그림 1]과 같은 위치의 도로점용 허가 신청 검토 의견을 공단에 요청했다.

[그림 1] 도로점용허가 신청 위치도



안전시설검사부는 해당 지점은 ‘2개 도로가 접속되는 지점의 모퉁이 부근’으로 확인되며 시거 확보 제한으로 지장물 설치를 지양한다고 언급했다.

그런데 내용을 추가로 작성하면서 「도로법 시행령」 제54조 및 별표2에도 불구하고, 부득이 설치 시에는 보행자도로 내측으로 최대 이격하여 정지선에 정지한 차량의 시거가 확보 가능한 지점에 설치할 것을 권장한다는 의견을 개진했다.

* 도로점용 허가 신청 관련 의견 회신(안전시설검사부-3670, 2025.08.25.)

해당 기술지원은 관련 법령을 함께 제시하며 규정에 따라 처리할 수 있도록 의견을 회신하는 것이 적절하다고 판단된다.

□ 관계부서 의견

안전시설검사부는 해당 도로관리청에서 다양한 의견을 요청했다고 진술하며, 향후 관련 근거에 의해 의견서를 작성하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

안전시설검사부장은 전문기술지원 의견서 작성 시 관련 법령 등 규정에 따라 처리하시기 바랍니다. (통보)